

الشمول المالي وحماية العملاء

١- إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية:

- وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد للمصرف المركزي فقد تم إنشاء إدارة جديدة تهدف الى حماية المستهلك ونشر الوعي المالي والمصرفي، وتكون لها المهام والاختصاصات التالية:-
- أ- حماية عملاء البنوك وشركات الاستثمار – وشركات التمويل ومحال الصرافة.
- ب- التأكد من أن البنوك وشركات الاستثمار – وشركات التمويل ومحال الصرافة تعمل وفق الأسس المالية والمصرفية السليمة.
- ج- تلقي شكاوى العملاء وحلها إن أمكن.
- د- نشر الوعي المصرفي بالدولة.
- على أن تكون مهمة مسئول الاتصال لديكم (تعميم رقم ٢٠٠٩/١٨) التعامل مع شكاوى العملاء والجمهور وتكون له الاختصاصات التالية:-

- التعامل مع شكاوى العملاء والجمهور والرد عليها في فترة لا تتعدى أسبوعاً واحداً.
- إعداد وحفظ سجلات للشكاوى المقدمة وتكون جاهزة عند الطلب.

سوف يقوم المصرف المركزي، ومن وقت لآخر بإصدار التعليمات اللازمة والتي تنظم علاقة البنوك بعملائها والتي تخص حماية المستهلك وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات وتنفيذها، وفي حالة مخالفة أي بنك أو أي مؤسسة مالية لهذه التعليمات، وبناءً على توصية إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية سيقوم المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢.

٢- تفويض مسئول اتصال^٢:

على جميع البنوك تسمية مسئول اتصال ليكون حلقة وصل بين المؤسسة المالية وإدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية بمصرف قطر المركزي، على النحو التالي:

- الاسم
- الوظيفة
- الهاتف: مكتب / موبايل / فاكس

لكي يتولى عملية الرد على استفسارات العملاء المحولة من إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية بمصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية.

^١ تعميم ٢٠٠٩/٩٦ تاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ (إلى جميع البنوك)

^٢ تعميم ٢٠٠٩/١٨ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٩ (إلى جميع البنوك)

٣- ضوابط الإفصاح عن معدلات الفائدة (العائد) ^٣

حرصاً من مصرف قطر المركزي على تعزيز الشفافية وانضباط السوق وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات الكافية والموثوقة لتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب، تعزيزاً لهذا النوع الهام من الإفصاحات والرقابة عليه تقرر ما يلي:-

أولاً: ودائع العملاء:-

١- يجب على البنوك الإفصاح عن معدلات الفائدة (ومعدلات العائد المتوقعة للبنوك الإسلامية) على كل نوع من أنواع الودائع على مواقعها الإلكترونية الرسمية وعلى التطبيقات الالكترونية المستخدمة من قبل العملاء ومن خلال أي وسيلة أخرى يسهل على العملاء الوصول إليها. ويجب أن يشمل الإفصاح ما يلي:-

أ. معدلات الفائدة (العائد) السنوية على الودائع الخاصة بكل فئة من فئات العملاء (الأفراد، الشركات، الودائع المقيمة، الودائع غير المقيمة) وبكل عملة من العملات، وفقاً لمبلغ الوديعة والأجل ودورية دفع العائد ووفقاً لأي شروط أو مواصفات أخرى يحددها البنك، وأن يكون ذلك وفقاً لمؤشرات الأسعار المعمول بها، ويتضمن ذلك شهادات الإيداع وأي منتجات وداائع أخرى.

ب. شروط كسر الودائع قبل موعد استحقاقها والتكلفة المترتبة على العميل، مع الإفصاح عن ذلك بشكل واضح في العقود المبرمة مع العملاء.

٢- يجب على البنوك إشعار العملاء بتواريخ استحقاق وداائعهم والإفصاح عن أي تحديث تدخله على معدلات الفائدة (العائد) على الودائع بحيث يسهل على العملاء المقارنة بين معدلات الفائدة (العائد) على وداائعهم خلال فترات الاستحقاق المختلفة واتخاذ القرار المناسب بشأن تجديد وداائعهم.

ثانياً: التسهيلات الائتمانية:-

١- يجب على البنوك الإفصاح بشفافية ووضوح عن سياسة تحديد معدلات الفائدة (العائد) على كل نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية لكل فئة من العملاء حسب نوع الائتمان وأجله وشروطه وضمائنه ومستوى مخاطر العميل وذلك في العروض المقدمة للعملاء وفي أي إعلانات للبنك وفي الاتفاقيات المبرمة مع العملاء وبحيث لا يكون هناك أي سوء فهم لدى العميل العادي بشأن ما يترتب عليه من تكلفة الائتمان، بما في ذلك غرامات التأخير وأي رسوم أو عمولات من شأنها زيادة تكلفة الائتمان، وكذلك الإفصاح عن رسوم وعمولات السداد المبكر.

٢- يجب إخطار العملاء رسمياً بأي زيادة أو خفض في معدلات الفائدة (العائد) على حساب الائتمان خلال فترة السداد مع الإفصاح عن السبب، بما في ذلك تحرك مؤشر سعر الفائدة المتفق عليه في العقود المبرمة مع العملاء.

^٣ التعميم رقم ٢٠٢٣/١ تاريخ ٢٠٢٣/٣/٨ (إلى جميع البنوك)

٣- يجب على البنوك الالتزام بتعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بمخاطر الفائدة (العائد) على الائتمان الواردة بالصفحة رقم (١٣٤) وأي تعليمات أخرى بشأن تحديد الفائدة (العائد) على أي نوع من أنواع الائتمان.

ثالثاً: الإفصاح للمصرف المركزي عن معدلات الفائدة (العائد): -

لأغراض الإشراف والرقابة، على كل بنك الإفصاح للمصرف المركزي بشكل ربع سنوي عن معدلات الفائدة (العائد) على مصادر واستخدامات الأموال خلال تلك الفترة على النحو المبين بالمرفق الموضح بالملحق رقم (١٥٣) ورقم (١٥٤) على التوالي، بحيث تصل البيانات للمصرف خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي لنهاية الربع، وذلك بدءاً من الربع الأول من عام ٢٠٢٣. يجب على البنوك تعديل أنظمتها ولوائحها وفقاً لهذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وستفرض الجزاءات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ على البنوك المخالفة بعد هذا التاريخ.

٤- الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة:-

١/٤ التعامل مع العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة؛

انطلاقاً من رغبة مصرف قطر المركزي في تعزيز الشمول المالي (Financial Inclusion) واستفادة كافة فئات وشرائح المجتمع من الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، ومسايرة للتطورات العالمية في تذليل العقبات التي تحول دون إتاحة تلك الخدمات لذوي الإعاقة. يتعين على البنوك الالتزام بالتعليمات التالية في إطار تعاملها مع عملائها ذوي الإعاقة. وعلى البنوك المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات، بما في ذلك وضع ما يلزم من سياسات معتمدة من قبل مجالس الإدارة وتحديث أدلة إجراءات العمل لديها. ويتعين على البنوك البدء في إجراءات تطبيق هذه التعليمات.

هذا وفي إطار إجراءات مصرف قطر المركزي بشأن متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من تقديم الخدمات المصرفية اللازمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، يتعين موافاة إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف بتقرير ربع سنوي، يتضمن الخطوات والإجراءات التي تمت في سبيل تطبيق ما جاء في هذه التعليمات.

١/١/٤ تعريف ذي الإعاقة:

استناداً للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٤ بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعرف ذي الإعاقة بأنه كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل.

^٤ التعميم رقم ٢٠١٥/٩٨ تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣ (إلى جميع البنوك)

ويعني ذلك العميل الذي لديه القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة به ولكنه بسبب ظروفه الخاصة قد يحتاج إلى المساعدة للقيام بذلك (على سبيل المثال: ضعف السمع، ضعف البصر، المكفوف، الاعاقات الجسدية). ولا يندرج ضمن هذا التعريف الأشخاص الذين لديهم قدرة محدودة على اتخاذ القرارات الخاصة بهم (على سبيل المثال: الأشخاص ذوي الأمراض العقلية).

٢/١/٤ تعليمات عامة:

يتعين على البنوك في تعاملها مع العملاء ذوي الإعاقة مراعاة ما يلي:

- وضع سياسات وإجراءات عمل من شأنها التعرف على العميل ومدى قدرته على اتخاذ القرار في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك لمعرفة العميل ومساعدته لتسهيل تعامله مع البنك.
- تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء ذوي الإعاقة والتي تقدمها البنوك لأي عميل آخر وذلك دون زيادة أي أعباء عليهم من فوائد/ عوائد أو رسوم وغيرها، مع مراعاة قيام البنوك بتعريف وإرشاد العملاء من ذوي الإعاقة بالمخاطر والحقوق والالتزامات التي قد ينطوي عليها تقديم هذه الخدمات أخذاً بالاعتبار الطبيعة الخاصة هؤلاء العملاء.
- اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق المساواة للعملاء ذوي الإعاقة في إدارة شؤونهم المالية والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وغيرها من أشكال الخدمات المالية.
- الأخذ في الاعتبار التمييز بين العملاء ذوي الإعاقة المتعلمين الذي يستطيعون استخدام طريقة برايل (Braille) أو لغة الإشارة في عملياتهم المصرفية وبين الذين لا يستطيعون ذلك.
- السماح للعملاء ذوي الإعاقة بتعيين شخص/ أشخاص كوكلاء لهم لتشغيل حساباتهم المصرفية في حالة رغبتهم في ذلك، على أن يوضح البنك للعميل المخاطر المرتبطة بذلك وإجراءات إنهاء الوكالة.
- وضع رمز لحسابات العملاء من ذوي الإعاقة أو تخصيص أرقام حسابات خاصة بهم لتمييزهم عن عملاء البنك الآخرين حيث يتعين أن يتم تصنيف الحساب بأنه "حساب عميل ذي إعاقة" بغرض تسهيل الخدمات المقدمة لهم سواء كانت عن طريق الهاتف أو الحضور الشخصي.
- مراعاة أن تكون الوثائق المطلوبة من هؤلاء العملاء ذاتها المطلوبة من أي عميل آخر (بالإضافة إلى إثبات حالة الإعاقة).
- توفير منحدرات (RAMPS) أو جهاز رفع آلي بحيث يمكن ذوي الإعاقة الذين يستخدمون الكراسي المتحركة الوصول إلى أجهزة السحب الآلي وفروع البنوك بسهولة، مع مراعاة أن يكون ارتفاع أجهزة السحب الآلي مناسباً لهم وبما لا يخلق عائقاً في استخدامها من قبلهم.
- ينبغي توفير خزائن أمانات لعملاء هذه الفئة عند الطلب، وبحيث تكون هذه الخزائن مريحة وملائمة للاستخدام من حيث موقعها وسهولة الوصول إليها.
- الالتزام بكافة تعليمات مصرف قطر المركزي لاسيما تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى التعليمات العامة سالفه الذكر يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بكل فئة من العملاء ذوي الإعاقة على النحو التالي:

٣/١/٤ تعليمات خاصة بالعملاء ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع:

- يتعين على كل بنك تدريب موظفي الفروع على التعامل مع العملاء من هذه الفئة وذلك من أجل تقديم المساعدة اللازمة لإجراء معاملات هؤلاء العملاء مع البنك.
- توفير نظام أرقام انتظار العملاء في فروع البنك بصرياً لتنبيه العملاء والتنويه عن رقم العميل الذي سيتم خدمته.

٤/١/٤ تعليمات خاصة بالعملاء ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر:

- تقديم برامج تدريب لخدمة العملاء في مهارة التعامل مع العملاء من ذوي الإعاقة البصرية.
- توفير نظام أرقام انتظار العملاء في فروع البنك صوتياً لتنبيه العملاء والتنويه عن رقم العميل الذي سيتم خدمته.
- توفير تسجيلات صوتية آلية في الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال جهاز مزود بسماعات داخل البنك تشرح أهم الشروط والقواعد التي تتضمنها العقود والنماذج والمستندات التي يوقع عليها العملاء، مع تلاوة نصوص هذه العقود بشكل كامل للعميل قبل توقيع العقد.
- استخدام نماذج خاصة بفتح الحساب وعقود التسهيلات والمعاملات المالية الأخرى وكذلك مراعاة توفير الكتيبات والإرشادات المصرفية وكشوفات الحساب والإشعارات المرسلة لهذه الفئة من العملاء مطبوعة وفقاً لطريقة برايل (Braille).
- مساعدة هؤلاء العملاء في ملء الاستمارات والنماذج، وعلى أن يتم ذلك من قبل اثنين من موظفي البنك معاً، بالإضافة إلى وجود الشهود في حال طلب العميل ذلك.
- استيفاء المتطلبات القانونية لما يتم إبرامه من معاملات بين البنك والعميل، ويشمل ذلك ما يتعلق بوكلاء العميل (في حال التوكيل) والشهود عند إبرام الاتفاقيات وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العملاء ذوي الإعاقة البصرية.
- يتعين على البنوك في حالة قيام هؤلاء العملاء بالتعامل النقدي مع البنك أن يتم ذلك في وجود موظف آخر وليس هناك حاجة لشهود خارجيين مالم يطلب العميل ذلك.
- استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والامنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدة هذه الفئة من العملاء على إجراء المعاملات المصرفية أخذاً بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب.
- يجب توفير أعلى درجات الأمان عند استخدام هؤلاء العملاء للخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف المحمول.

- إصدار بطاقة الائتمان/ السحب الآلي مصحوبة (أو مقترنة) مع الصورة، حيث تستخدم الصورة لمطابقة شخصية العميل والتحقق من هويته.
- قيام موظفي البنوك بقراءة القواعد والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان/ السحب الآلي لهذه الفئة من العملاء وأن يتم توضيح المخاطر المصاحبة لها.
- تطوير أجهزة الصراف الآلي الخاصة بذوي الإعاقة البصرية بحيث تكون الأرقام ومفاتيح الصراف الآلي جميعها يكتب فوقها بشكل بارز بطريقة (برايل) وتكون شاشة الصراف الآلي تعمل باللمس ومزودة بجهاز قارئ يقرأ أي جزء يلمسه العميل ووضع كذلك سماعات للأذن يلبسها العميل أثناء تعامله مع الجهاز للمحافظة على سرية بياناته المالية ويكون الإيصال البنكي للعميل الخاص بالجهاز مطبوعاً بطريقة (برايل).
- يتعين أن تتوفر في أجهزة السحب الآلي خدمات صوتية بالاستقبال أو الإرسال مع وضع هذا الجهاز في غرفة زجاجية توفر الخصوصية للمستخدم يتم فتحها من خلال البطاقة.
- يجب أن تكون إجراءات وخطوات البنك التي تسبق تخصيص خزائن أمانات للعملاء من هذه الفئة مناسبة لا تختلف كثيراً عن الإجراءات ذاتها الخاصة بأي عميل آخر ويجوز منح العملاء عند استخدام الخزائن الخيارات التالية:
 - الاستخدام الفردي للخزانة.
 - استخدام الخزانة بمعاونة وكيل.
- في حالة طلب العملاء من ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر من الشخص المسؤول عن خزائن الأمانات أن يكون حاضراً عند فتح الخزانة فإنه يتعين عليه تلبية طلب العميل وبوجود موظفين اثنين، منهم الموظف المسؤول عن خزائن الامانات.

٥/١/٤ تعليمات خاصة بالعملاء ذوي الإعاقة الجسدية:

- تهيئة تصميم الفرع البنكي بتوفير السلالم والمصاعد الكهربائية التي تسهل حركة العملاء من هذه الفئة داخل الفرع المصرفي.
- استخدام بصمة العين أو بصمة الصوت بدلاً عن التوقيع (للتعرف على هوية العميل).
- تزويد الخدمات المصرفية عبر الانترنت بأجهزة الإدخال البديلة وتزودها بتعليمات إرشادية تسهل العميل من ذوي الإعاقة التعامل معها.

٦/١/٤ تعليمات خاصة بالعملاء ذوي الإعاقة الإدراكية:

- يجب على البنوك تدريب موظفيهم على طريقة التعامل مع العملاء ذوي الإعاقة الإدراكية وتبسيط شرح الإجراءات والمعاملات المصرفية لهم أما بخصوص العملاء من ذوي الإعاقة الإدراكية الأخرى مثل الشلل الدماغي والتخلف العقلي يجب أن يكونوا برفقة وصي قانوني على حسابهم المصرفي لدى البنك.

٦/١/٤ تعليمات خاصة بالعملاء العاجزين، كبار السن، المرضى:

يجب على البنوك توفير خدمة خاصة بالمنزل بإرسال موظف من البنك للعملاء العاجزين وكبار السن والمرضى لمساعدتهم على إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.

٢/٤ التعامل مع العملاء المكفوفين:-١/٢/٤ الاتحاد العربي للمكفوفين:-

بالنظر الى الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد العربي للمكفوفين في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين على مستوى العالم العربي وتأكيدا للدور الرائد الذي يقوم به القطاع المصرفي في خدمة القضايا الاجتماعية للمواطن، فأننا نرجو من كافة البنوك العاملة بالدولة اتخاذ ما تراه مناسباً لدعم جهود الاتحاد العربي للمكفوفين الذي يرأسه د. خالد علي النعيمي وذلك على النحو الوارد في الخطاب المرفق بتعميم ٢٠٠٨/٩ تاريخ ٢٠٠٨/١/٢٠.

٢/٢/٤ تعليمات التعامل مع العملاء المكفوفين:-

- أ- يجب ° على البنوك عند تقديم الخدمات والمعاملات المصرفية للعملاء المكفوفين، وضع أنظمة وإجراءات خاصة للتعامل مع هذه الفئة من العملاء مراعاة لحقوقهم ولتوفير عوامل الوقاية والأمن والسلامة في تعاملات البنك معهم، ويجب أن تتضمن هذه الاجراءات كحد أدنى ما يلي:-
 - ١- استخدام نسخ خاصة من نماذج فتح الحساب وعقود التسهيلات والاستثمارات والمعاملات، وكشوف الحساب والإشعارات المرسلة لهذه الفئة من العملاء مطبوعة وفقاً لطريقة (Braille).
 - ٢- توفير تسجيلات صوتية تشرح أهم الشروط والقواعد والتعليمات التي تتضمنها العقود والنماذج والمستندات التي يوقع عليها العميل المكفوف والتي تحكم تعاملاته مع البنك.
 - ٣- التحقق من استكمال الأمور والأركان القانونية للمعاملات فيما يتعلق بوجود وكيل ممثل للعميل ووجود شهود عند إبرام الاتفاقيات وإجراء المعاملات، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العملاء المكفوفين غير القادرين على السمع.
 - ٤- مراعاة استيفاء كافة الإجراءات والمستندات القانونية اللازمة الأخرى.
- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠٠٩/٩/١٣، وعلى البنوك استكمال أي نواقص لديها للعمل بمقتضى هذا التعميم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخه.
- ب- ^٦بالإشارة إلى كتاب سعادة رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رئيس الجمعية الخليجية لحقوق الانسان رقم أ ع ٢٠١٠/٣٤/٣ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٧ الذي يفيد بأن الاتحاد العربي للمكفوفين هو الجهة الاستشارية الفنية التي يمكن للبنوك الاعتماد عليها في الأمور الفنية الخاصة بطباعة برايل داخل دولة قطر.

° تعميم ٢٠٠٩/٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٩/١٣ (إلى جميع البنوك)

^٦ تعميم ٢٠١٠/٩ تاريخ ٢٠١٠/١/٢٥ (إلى جميع البنوك)

مرفق الكتاب المشار إليه أعلاه بـ (تعميم ٢٠١٠/٩ تاريخ ٢٠١٠/١/٢٥) والتقيد بالتعليمات المدونة فيه اعتباراً من تاريخه ٢٠١٠/١/٢٥.

ج- بالإشارة^٧ إلى التعليمات الصادرة في البند "أ" وبالإشارة إلى التعميم رقم ٢٠٠٩/٤٩ وبالإشارة إلى كتاب السيد رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رقم أ ع م/١٩٣/٢٠١١ تاريخ ٢٠١١/٢/٢١ المرفق، يرجى العلم بأن هذه التعليمات تطبق على الكفيف الأصم فقط، وليس الكفيف الذي يتمتع بحاسة السمع على أكمل وجه.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠١١/٣/٢).

د-^٨ بالإشارة إلى كتاب سعادة رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين رقم أ ع م/١٩٤/٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١/٢/٢١ بشأن وضع وتوفير الأجهزة الإرشادية الناطقة كخدمة مقدمة لكيفي البصر (مرفق بالتعميم). يجب على البنوك وضع وتوفير الأجهزة الإرشادية الناطقة كخدمة مقدمة لكيفي البصر وذلك بعد الرجوع للاتحاد العربي للمكفوفين كجهة استرشادية تنفيذية في هذا الصدد.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠١١/٣/٧.

هـ-^٩ على جميع البنوك العاملة في دولة قطر الالتزام بالتعليمات التالية:

- ١- توفير كافة الأجهزة الحديثة المعتمدة دولياً التي تخدم ذوي الإعاقة.
 - ٢- وضع رمز لحسابات العملاء ذوي الإعاقة أو تخصيص أرقام حسابات خاصة بهم لتمييزهم عن عملاء البنك الآخرين، وذلك لتسهيل الخدمة المقدمة للعملاء ذوي الإعاقة سواء كانت عن طريق الهاتف أو الحضور الشخصي.
 - ٣- عدم إلزام الكفيف المتعلم بوجود شاهد له، ويجب استيفاء توقيعه بحضور اثنين من موظفي البنك عند القيام بأي معاملة مصرفية.
- على البنوك التقيد التام بهذه التعليمات وتوفير أوضاعها خلال (٣) شهور وسوف يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على البنوك المخالفة.

٣/٤ أجهزة الصراف الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة^{١٠}:-

١/٣/٤ ضمن الاهتمام الذي توليه دولة قطر بذوي الاحتياجات الخاصة ورغبة في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم، فقد تقرر الالتزام بالتعليمات التالية:

- أ. قيام البنوك بتوفير أجهزة صراف آلي بتقنية حديثة لذوي الاحتياجات الخاصة (من مستخدمي الكراسي المتحركة، وضعاف البصر، والمكفوفين) يراعى فيه ارتفاع الجهاز وأبعاد الفراغ الخاص

^٧ تعميم ٢٠١١/٢٤ تاريخ ٢٠١١/٣/٢ (إلى جميع البنوك)

^٨ تعميم ٢٠١١/٢٦ تاريخ ٢٠١١/٣/٧ (إلى جميع البنوك)

^٩ تعميم ٢٠١٣/٥٧ تاريخ ٢٠١٣/٧/٢٩ (إلى جميع البنوك)

^{١٠} تعميم ٢٠١١/٧٩ تاريخ ٢٠١١/١/٤ (إلى جميع البنوك)

- بمسار عجلات الكراسي المتحركة وتوفر رموز لغة برايل وتقنية البرمجة الصوتية لتمكينهم من استخدامها بيسر وسهولة.
- ب. يتم تخصيص جهاز صراف آلي واحد مقابل كل ٢٠ جهاز صراف آلي للبنك (أي نسبة ٥% من الأجهزة) أو جهاز صراف آلي واحد إذا كان مجموع أجهزة الصراف الآلي للبنك أقل من ٢٠ جهازاً.
- ج. اختيار الأماكن الملائمة في تركيب هذه الأجهزة بحيث يتم توزيعها بشكل مناسب في المجمعات التجارية والأماكن السياحية والمطارات والمستشفيات والأماكن الخدمية الأخرى.
- د. التقيد بتعليمات مصرف قطر المركزي السابقة والخاصة بالضوابط والمعايير الأمنية لأجهزة الصراف الآلي عند تركيب هذه الأجهزة.
- يجب على البنوك الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه وتنفيذها في غضون ٦ أشهر من تاريخه، وللإستفسار يرجى التنسيق مع لجنة التفتيش على المؤسسات المالية ممثله بالسيد/ عبد الهادي آهن رئيس اللجنة على هاتف رقم ٤٤٤٥٦٣٧١/٤٤٤٥٦٣٧٤ أو على البريد الإلكتروني: ahena@qcb.gov.qa.
- ٢/٣/٤ إشارة إلى التعميم ٢٠١١/٧٩ تاريخ ٢٠١١/١٠/٤ والمتعلق بأجهزة الصراف الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة.
- على جميع البنوك الالتزام بوضع شعار "الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة" وضرورة التقيد باللون والشكل.

٥- الخدمات المصرفية للعمالة المنزلية^{١١}

- انطلاقاً من حرص مصرف قطر المركزي على توفير الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع ومنها العمالة المنزلية، بهدف تعزيز مبدأ الشمول المالي في الدولة وتسهيل الحصول على أجورهم، تقرر التزام جميع البنوك بتوفير الخدمات المصرفية لهذه الفئة من العمالة المنزلية وفقاً لما يلي:
- ١/٥ السماح لصاحب العمل بإصدار بطاقة راتب قابلة للشحن باسم العامل المنزلي من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيقات الهاتف الجوال.
- ٢/٥ السماح لحامل البطاقة بإجراء عمليات الدفع على نقاط البيع (P.O.S) والسحب من أجهزة الصراف الآلي (ATM) وإجراء التحويلات وسداد النفقات من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيقات الهاتف الجوال كما يسمح بتغذية رصيد البطاقة من خلال التحويل من الحساب البنكي لصاحب العمل.
- ٣/٥ عدم تحصيل أي رسوم أو مصاريف لقاء إصدار البطاقة للعامل المنزلي.
- ٤/٥ يتم إصدار البطاقة بدون حد أدنى للرصيد والتأكد من أصل البطاقة الشخصية القطرية وجواز السفر ورقم الهاتف الجوال للعامل المنزلي.

^{١١} تعميم ٢٠١٢/١٣ تاريخ ٢٠١٢/١٢/١٩ (إلى جميع البنوك)

^{١٢} التعميم رقم ٢٠٢٠/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣ (إلى جميع البنوك).

- ٥/٥ يتم إرسال البطاقة للعامل المنزلي بالبريد مع الحصول على تعهد موقع من قبل صاحب العمل باستلام البطاقة والتعهد بتسليمها له ويتم تفعيل البطاقة بعد الاتصال الهاتفي من قبل العامل المنزلي والتأكد من استلامها.
- ٦/٥ التأكد من قيام صاحب العمل بإلغاء البطاقة فور انتهاء صلاحية العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي، وتصفية الرصيد المتبقي في البطاقة لصالح العامل.
- ٧/٥ توفير الحماية اللازمة للبطاقات من عمليات الاحتيال التي تتم على هذه النوعية من الخدمات.
- ٨/٥ الالتزام بتمرير جميع حركات بطاقة الراتب المصدر للعائلة المنزلية من خلال الشبكة الوطنية نابس (NAPS).
- ٩/٥ تطبيق مبدأ التثقيف المالي بتقديم الإرشادات التوعوية اللازمة للعمال المنزلية بعدة وسائل ولغات، خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية والإرشادات التوعوية اللازمة للحد من عمليات الاحتيال على البطاقات.
- ١٠/٥ الالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي الصادرة للبنوك حتى سبتمبر ٢٠١٣ والتعليمات اللاحقة لها، وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومراعاة متطلبات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في هذا الشأن.

٦- العمولات والرسوم على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية

١/٨ الحدود القصوى للعمولات والرسوم^{١٣}

- استناداً لأحكام المادة رقم (١٢١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢، تقرر التزام البنوك بالحدود القصوى للعمولات والرسوم والمصرفيات المبينة بالجدول المرفق ملحق رقم (١٥٥) والتي تخصمها أو تحصلها البنوك على الحسابات الشخصية للعملاء وعلى الخدمات المصرفية التي تقدمها لهم، مع مراعاة الالتزام بالتالي:-
- أ- الإفصاح للعملاء بشفافية وبكافة طرق الإفصاح التي تضمن وصول المعلومة للعميل عن أسعار العمولات والرسوم والمصرفيات التي يخصمها أو يحصلها البنك على الحسابات والخدمات المصرفية، وذلك في حدود السقوف المقررة من المصرف المركزي تقيداً بالمادة ١٤٢ من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.
- ب- موافاة المصرف المركزي بأية عمولات أو رسوم أو مصرفيات تخصمها البنوك أو تحصلها على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية للعملاء بخلاف المذكورة في الجدول المرفق وذلك في غضون أسبوعين من تاريخه (٢٠١٤/٢/١٠).

^{١٣} تعميم ٢٠١٠/١٦ تاريخ ٢٠١٠/٢/١٤ (إلى جميع البنوك)

ج- لا يجوز لأي بنك خصم أو تحصيل أي عمولات أو رسوم أو مصروفات أخرى على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية بخلاف المحددة بالجدول المرفق وبخلاف التي تم إبلاغ المصرف بها وفقاً للفقرة (ب) إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠١٠/٢/١٤)، وسوف يتم فرض الغرامات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ على البنوك المخالفة.

٢/٨ الإفصاح عن العمولات والرسوم^{١٤}:-

تعزيزاً لما ورد بالفقرة (أ) من البند (١) صفحة ٣٦٢ من كتاب التعليمات للبنوك كما في سبتمبر ٢٠١٣ يجب على جميع البنوك الإفصاح عن العمولات والرسوم التي تحصلها أو تخصمها على حسابات العملاء مقابل جميع أنواع الخدمات المصرفية التي تقدمها من خلال لوحة إعلانات واضحة في مكان بارز في القاعة الرئيسية للبنك وفروعه.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠١٠/٣/٢).

٧- العروض الترويجية للخدمات المالية^{١٥}

بالإشارة إلى الفصل الأول من الباب السادس من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢، والخاص بعملاء المؤسسات المالية، وعملاً بسلطة المصرف المركزي بموجب أحكام المادتين ١٤١ و ١٤٢ من القانون المشار إليه، يجب على جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بما يلي:

١/٩ عدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية خدمة مالية أو منتج مالي إلا بعد إخطار إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية، مرفقاً بالإخطار كافة نماذج العقود.

٢/٩ يكون العرض أو التقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي خدمة مالية أو منتج مالي بشكل واضح وبلغة سهلة وواضحة وغير مضللة أو خادعة ويشتمل على البيانات الجوهرية عن الخدمة المالية المعلن عنها، ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وشروط وأحكام الحصول عليها.

٣/٩ يجب توعية المستهلك بمخاطر المنتج أو الخدمة المالية المقدمة.

٤/٩ يجب تخصيص نموذج مستقل لكل عقد يتعلق بخدمة مالية أو منتج مالي يتم تقديمه للجمهور، ويشتمل على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمة أو المنتج.

٥/٩ يجب ألا تشير نماذج العقود إلى نصوص أو وثائق لم يطلع عليها العميل قبل توقيع العقد.

٦/٩ إذا لم يتلقى البنك أي اعتراض من قبل المصرف على العرض الترويجي أو الإعلان خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المصرف يمكن للبنك أن يقوم بالترويج أو الإعلان.

٧/٩ سوف يقوم المصرف المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عنها في المادة ٢١٦ من قانون المصرف المركزي المشار إليه، وذلك في حالة ثبوت أي مخالفة لما ورد في هذا التعميم أو عدم العمل بموجبه.

^{١٤} تعميم ٢٠١٠/٢١ تاريخ ٢٠١٠/٣/٢ (إلى جميع البنوك)

^{١٥} التعميم رقم ٢٠١٤/٨٩ تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ (إلى جميع البنوك).

٨- كشف حسابات الائتمان الممنوحة للعملاء:

على جميع البنوك إرسال كشوفاً شهرية لجميع حسابات الائتمان بأنواعها المختلفة إلى العميل صاحب الحساب.